

נשלח ללוטם, 03.08.2026, 12:23

סטטוס,  נשלח בפועל. מזהה שרשור Gmail 19fc6ef971cf0424 .

שדה	ערך
מאת	eshkolit3.vaad@gmail.com
אל	office191089@gmail.com, officelotem@gmail.com
עותק	asum2@asum.co.il, eliav@asum.co.il, moshe@mz-law.co.il, bat-sheva@tarbut-hadiur.gov.il, yoel@tarbut-hadiur.gov.il, mailhaimidan@gmail.com
מצורף	אסמכתא 011832 (5,000 ש"ח לשינדלר), אישור תשלום חברת החשמל (2,673.96 ש"ח, קבלה 300070373324)
דדליין למענה	7 ימים, כלומר עד 10.08.2026

נושא, הסתייגות מפורשת ודרישת השבה, 7,673.96 ש"ח ששולמו תחת מחאה, ודרישה לתשלום יתרת חוב 13,312.73 ש"ח, אשכולית 3, מתחם הבוסתנים 1500, שדרות

גוף המכתב

לכבוד

איתמר ח החזקות וניקיון בע"מ, ח.פ 516727989
(להלן, "לוטם" או "המתחזקת")

העתקים,

אסום, חברה קבלנית לבנין בע"מ, ח.פ 511775090
עו"ד משה זדה, ב"כ נציגות הבית המשותף
האגודה לתרבות הדיור, מחוז דרום

בדוא"ל ובדואר רשום עם אישור מסירה
03.08.2026

הנדון, הסתייגות מפורשת ודרישת השבה, 7,673.96 ש"ח ששולמו תחת מחאה, ודרישה לתשלום יתרת החוב

- בהמשך למכתב סיום ההתקשרות וההתראה טרם נקיטת הליכים שנשלח אליכם ביום 28.07.2026 על ידי ב"כ נציגות הבית המשותף, עו"ד משה זדה, ואשר כל האמור בו עומד בעינו, הריני להודיעכם כדלקמן.
- ביום 02.08.2026 שילמתי מכיסי האישי שני תשלומים, על חשבון חובות שכולם באחריותכם,

2.1 סך של 5,000.00 ש"ח לשינדלר ישראל בע"מ, בהעברה בנקאית, על חשבון חוב דמי שירות המעליות.

2.2 סך של 2,673.96 ש"ח לחברת החשמל לישראל בע"מ, בכרטיס אשראי אישי, קבלה מספר 300070373324, חשבון חוזה 202036583, על חשבון חוב החשמל הציבורי של הבניין.

סך הכל, 7,673.96 ש"ח ששולמו מכיסי הפרטי ביום אחד.

3. שני התשלומים בוצעו תחת מחאה, מתוך אילוץ, ובשמירה מלאה על כל טענותיי וזכויותיי. אין בהם, ולא יהיה בהם, משום הודאה בחבות כלשהי, לא שלי אישית, לא של ועד הבית ולא של בעלי הדירות בבניין. התשלומים בוצעו לשם הקטנת הנזק בלבד.

4. הרקע לתשלומים. ביום 20.07.2026 שלחה המחלקה המשפטית של שינדלר ישראל בע"מ מכתב טרם נקיטת הליכים, בו נדרש תשלום יתרת חוב בסך 18,312.73 ש"ח תוך 14 יום. באותו יום ממש הושבתו שתי המעליות בבניין בו זמנית. בניין בן 9 קומות נותר ללא מעלית פעילה כלל, כשמתגוררים בו דיירים בעלי תעודת נכות, ביניהם ילד עם תעודת נכות, אישה בהיריון, ויולדת. במקביל נצבר חוב לחברת החשמל בגין החשמל הציבורי של הבניין, על כל המשתמע מהפסקת אספקת חשמל לרכוש המשותף, לרבות תאורת חירום, חדרי מדרגות ומשאבות מים. בנסיבות אלה נאלצתי לשלם מכיסי כדי למנוע סכנה בטיחותית מיידית ופגיעה קשה בדיירים.

5. החובות אינם שלי ואינם של הוועד. הסכם האחזקה שנחתם ביום 01.09.2025 קובע מפורשות, בשני סעיפים נפרדים,

5.1 סעיף 5.12, "תשלום חודשי על המעליות באחריות המתחזקת."

5.2 סעיף 5.11, "באחריות המתחזקת מיום תחילת ההסכם, ביצוע תשלום ע"ס 1000 ש"ח בחודש (לכל בניין כולל חשמל ציבורי). תהיה שקיפות מלאה מול הדיירים בכל נושאי התשלומים והאישורים הדרושים."

שני הסעיפים אינם מותנים, אינם מסויגים, ואינם כפופים לכל תנאי. האחריות לתשלום לשינדלר ולחברת החשמל היא שלכם, במלואה. יתרה מזאת, דמי הוועד נגבו מדיירי הבניין מדי חודש בחודשו, ברציפות, מיום תחילת ההסכם. הדיירים שילמו. הכסף לא הועבר לספקים.

6. הפרת חובת השקיפות. מעולם לא קיבלנו מכם את השקיפות שסעיף 5.11 מחייב. לא הומצא לנו ולו אישור תשלום אחד, לא לשינדלר ולא לחברת החשמל, מיום תחילת ההסכם ועד היום. זו הפרה עצמאית ונפרדת של ההסכם.

7. פירוט החוב לשינדלר נכון להיום,

חשבונית 389117948, מרץ 2026, 2,154.09 ש"ח

חשבונית 389132398, רבעון אפריל עד יוני 2026, 8,044.46 ש"ח

חשבוניות 389162377 ו-389162378, רבעון יולי עד ספטמבר 2026, 8,114.18 ש"ח

סך הכל, 18,312.73 ש"ח

בניכוי התשלום ששולם על ידי מכיסי, 5,000.00 ש"ח

יתרת חוב פתוחה לשינדלר, 13,312.73 ש"ח

באשר לחוב לחברת החשמל, שילמתי 2,673.96 ש"ח. היקף החוב הכולל אינו ידוע לי, שכן חשבון החוזה אינו רשום על שמי ומעולם לא הומצא לי על ידכם דוחות או אישורי תשלום, כמתחייב מסעיף 5.11.

8. לפיכך אני דורש מכם, תוך 7 ימים ממועד קבלת מכתב זה,

8.1 להשיב לי, אישית, את מלוא הסך של 7,673.96 ש"ח ששילמתי מכיסי, בהעברה בנקאית לחשבון שאמסור לכם לפי דרישתכם.

8.2 לשלם לשינדלר ישראל בע"מ את מלוא יתרת החוב בסך 13,312.73 ש"ח, ולהמציא לי אישור יתרה מאופסת מטעם שינדלר.

8.3 להמציא לי אישור יתרה מחברת החשמל לישראל בע"מ ביחס לחשמל הציבורי של הבניין, חשבון חוזה 202036583, ולשלם את מלוא יתרת החוב ככל שקיימת.

8.4 להמציא לי דוח מלא ומפורט של כל הסכומים שנגבו מדיירי אשכולית 3 מיום 01.10.2025 ועד היום, מול כל הסכומים ששולמו בפועל לשינדלר ולחברת החשמל באותה תקופה, בצירוף כל אישורי התשלום, בהתאם לחובת השקיפות שבסעיף 5.11.

8.5 להבהיר בכתב מדוע חשבוניות המס שהונפקו לדיירי הבניין באמצעות מערכת בלינק הונפקו על שם "איתמר ח. אחזקות והשקעות בע"מ", שם השונה משמכם כצד להסכם, ולציין את מספר החברה המנפיקה ואת מלוא פרטיה.

8.6 להשיב לידי כל מסמך של ועד הבית המצוי בידיכם, ולאשר בכתב את ביטול ייפוי הכוח שנמסר לכם לצורך התנהלות מול חברת החשמל וחברת המעליות. מהיום והלאה הוועד מתנהל מול הספקים ישירות ובעצמו.

9. אני שומר על מלוא טענותיי וזכויותיי, לרבות הזכות לתבוע השבה, פיצוי בגין נזק ממוני ולא ממוני, וכל סעד אחר על פי דין. למען הסר ספק, ובהתאם לסעיף 10.5 להסכם שנוסח על ידכם, הקובע כי

"שום ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות מפעולה מטעם אחד הצדדים לא יחשבו כויתור על זכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכות לכל סעד",

אין בתשלומים אלה, אין בתשלומים ששולמו לכם עד כה, ואין בהימנעות מנקיטת הליכים עד למועד זה, משום ויתור כלשהו על זכות מזכויותיי או מזכויות בעלי הדירות בבניין.

10. ככל שלא תיענו לדרישות המפורטות בסעיף 8 במלואן ובמועד, אפעל למימוש מלוא זכויותיי על פי כל דין, לרבות הגשת תביעה כספית להשבת הכספים ולפיצוי, בהתאם להוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, החל על ההסכם מכוח סעיף 10.3 בו.

11. לאסום. הנכם מקבלים מכתב זה בהעתק בהיותכם הגורם שמינה את המתחזקת וחתם על הסכם האחזקה. נבקש את התייחסותכם בכתב לאופן שבו מתנהלת המתחזקת שמינתם, ולאחריותכם לאכיפת ההסכם.

12. אין באמור לעיל, במעשה או במחדל, כדי לגרוע מכל טענה, זכות או סעד העומדים לי ולבעלי הדירות בבניין, על פי ההסכם או על פי כל דין.

בכבוד רב,

עידן חיים

יו"ר ועד אשכולית 3, מתחם הבוסתנים 1500, שדרות

ועד קבוע נבחר באסיפה ב-29.04.2026, 6 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים

גוש 1083, חלקה 286

טלפון, 054-300-0501

דוא"ל ועד, eshkolit3.vaad@gmail.com